

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le **MARDI** et le **VENDREDI**

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, Rue de Provence — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du **Receveur-Econome**

LOIS ET REGLEMENTS



PRIX DU NUMERO.....			25 francs
ABONNEMENTS			
	UN AN	SIX MOIS	
TUNISIE.....			
ALGERIE.....	1.700	1.000	
MAROC.....			
FRANCE.....	2.100	1.200	
ETRANGER....	3.000	1.800	
PRIX DES ANNONCES			
La ligne.....			100 francs

TUNIS, LE 25 OCTOBRE 1957

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

LOI N° 57-47 du 17 octobre 1957 (22 rabia I 1377), arrêtant en recettes et en dépenses le budget de l'Office Tunisien des Logements de l'Aéronautique, pour l'exercice 1956-57 et reconduisant ce budget pour l'exercice 1957-58.....	287
LOI N° 57-52 du 24 octobre 1957 (29 rabia I 1377), modifiant le décret du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375), portant création d'une Haute Cour de Justice.....	291
LOI N° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377) (Rectificatif)	291

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION d'un Officier	291
--------------------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NOMINATION des membres de la Haute Cour de Justice.....	291
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Justice du 9 octobre 1957 (14 rabia I 1377), modifiant l'arrêté du 25 février 1957 (25 redjeb 1376), relatif au statut particulier du personnel du Secrétariat d'Etat à la Justice.....	291
NATIONALITE Tunisienne.....	291
NATIONALITE Tunisienne (Rectificatif).....	291

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ARRETES du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 17 septembre 1957 (21 safar 1377), portant renouvellement de permis de recherche.....	292
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 18 octobre 1957 (23 rabia I 1377), relatif aux règles exceptionnelles et temporaires de recrutement des Ingénieurs principaux des Travaux Publics.....	292

Pages

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE à l'arrêté du Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales du 1er octobre 1957 (6 rabia I 1377), portant règlement du concours pour l'emploi de Contrôleur du travail agricole (J.O.R.T. N° 23 du 11 octobre 1957).....	292
---	-----

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS d'ouverture des opérations de recensement dans la Commune de l'Ariana.....	294
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

AVERTISSEMENT d'enquête.....	294
AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes..	294

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 57-47 du 17 octobre 1957 (22 rabia I 1377), arrêtant en recettes et en dépenses le budget de l'Office Tunisien des Logements de l'Aéronautique, pour l'exercice 1956-1957 et reconduisant ce budget pour l'exercice 1957-58.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 février 1949 (5 rabia II 1368), instituant l'Office Tunisien des Logements de l'Aéronautique;

Vu l'immence de la dissolution de cet Office, qui rend sans objet l'établissement d'un budget pour l'exercice 1957-58;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Le budget de l'Office Tunisien des Logements de l'Aéronautique pour l'exercice 1956-57 est

arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 33.805.000 francs, conformément aux indications du tableau ci-annexé.

ART. 2. — Le budget de l'exercice 1956-57 est reconduit à l'exercice 1957-58 par douzième correspondant à chaque mois de ce dernier exercice.

Toutefois des décisions conjointes du Secrétaire d'Etat aux Finances et du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat pourront autoriser, dans la limite des crédits reconduits, des dépenses excédant les douzièmes échus, ainsi que

les virements d'articles à articles imposés par les besoins de la liquidation.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 17 octobre 1957 (22 rabia I 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

OFFICE TUNISIEN DES LOGEMENTS DE L'AERONAUTIQUE

Budget de l'exercice 1956-1957

	TITRE I	TITRE II	TITRE III	TOTAL
RECETTES.....	33.805.000	»	»	33.805.000
DEPENSES.....	33.805.000	»	»	33.805.000
EXCEDENTS	»	»	»	»

BUDGET DES REGETTES

NUMERO DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	ÉVALUATION pour l'exercice 1956-57	ÉVALUATION pour l'exercice 1955-56	DIFFERENCES AU BUDGET DE 1955-56		OBSERVATIONS
				En plus	En moins	
	TITRE I. — Ressources ordinaires					
1	Subvention annuelle de l'Etat Tunisien.....		100.000		100.000	
2	Loyers des logements de l'Office.....	13.500.000	9.000.000	4.500.000		
3	Loyers des bâtiments 109 et 110, El-Aouina..	2.150.000	2.150.000			
4	Participation des immeubles 109 et 110 aux dépendes de personnel de l'Office.....	245.000	330.000		85.000	
5	Produits divers, remboursements des dépenses récupérables matières consommables, taxes, etc.....	10.410.000	3.000.000	7.410.000		
6	Excédents nets des recettes laissés par les exercices antérieurs.....	7.500.000	9.000.000		1.500.000	
	TOTAUX du Titre I.....	33.805.000	23.580.000	11.910.000	1.685.000	
	TITRE II. — Ressources exceptionnelles ou spéciales					
1	Produits d'emprunts réalisés.....					
2	Recettes non employées à la clôture de l'exer- cice précédent.....					
3	Prélèvements sur le fonds de réserve desti- né à des programmes de travaux.....					
4	Contribution du budget ordinaire aux frais de construction d'immeubles.....					
5	Prélèvements autorisés en cours d'exercice sur les excédents des exercices antérieurs.					
6	Participation du Gouvernement Tunisien à la réalisation du programme de construc- tion de logements.....					
7	Participation du Gouvernement Français à la réalisation du programme de construc- tion de logements.....					
	TOTAUX du Titre II.....					
	TITRE III. — Ressources affectées aux dépenses des exercices clos					
1	Recettes reportées pour faire face au paie- ment des restes à payer.....					
2	Prélèvements autorisés en cours d'exercice sur les excédents des exercices antérieurs pour créances nouvelles.....					
3	Prélèvements sur les fonds de réserves.....					
	TOTAUX du Titre III.....					
	RECAPITULATION DES RECETTES					
	TITRE I. — Ressources ordinaires.....	33.805.000	23.580.000	11.910.000	1.685.000	
	TITRE II. — Ressources exceptionnelles ou spéciales.....					
	TITRE III. — Ressources affectées aux dé- penses des exercices clos....					
	TOTAUX des Recettes.....	33.805.000	23.580.000	11.910.000	1.685.000	
	En plus au budget 1956-57.....			10.225.000		

BUDGET DES DEPENSES

NUMERO DES ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	CREDITS PREVUS POUR l'exercice 1956-57	CREDITS ALLOUES POUR l'exercice 1955-56	DIFFERENCES AU BUDGET DE 1955-56		OBSERVATIONS
				En plus	En moins	
1	TITRE I. — Dépenses sur ressources ordinaires					
	Personnel					
	a) Personnel titulaire, un agent de bureau..... 385.000					
	b) Personnel des Bases Aériennes prêtant leurs concours à l'Office, indemnités forfaitaires de fonction :					
	1 Ingénieur faisant fonction Directeur..... 48.000					
	1 Comptable, 1 aide comptable, 1 agent domanial chargé d'assister le Directeur..... 144.000					
	c) Personnel temporaire..... 1.110.000					
	d) Remise allouée à l'agent comptable..... 200.000					
	TOTAL..... 1.887.000	1.887.000	842.000	1.045.000		
2	Frais de bureau et téléphone..... 180.000	180.000	90.000	90.000		
3	Mobilier et matériel..... 150.000	150.000	180.000	"	30.000	
4	Frais d'entretien, courant, aménagement et grosses réparations des immeubles de l'Office..... 800.000	800.000	600.000	200.000	"	
5	Frais d'entretien courant, aménagement et grosses réparations des bâtiments 109 et 110 d'El-Aouina et participation de ces immeubles aux dépenses de l'Office..... (1) 1.550.000	1.550.000	1.100.000	450.000	"	
6	Dépenses récupérables (matières consommables, taxes, eau, électricité)..... 10.410.000	10.410.000	3.000.000	7.410.000	"	
7	Service des intérêts et amortissements des emprunts et provisions pour emprunt nouveau..... 1.300.000	1.300.000	1.300.000	"	"	
8	Contribution du budget ordinaire au fonds de réserve..... "	"	"	"	"	
9	Versement au Titre II, art. 6, du solde bénéficiaire du compte d'exploitation des bâtiments 109 et 110 d'El-Aouina, à titre de reconstitution d'une avance de 48.000.000 de francs au Gouvernement Tunisien..... 1.400.000	1.400.000	1.050.000	350.000	"	
10	Contribution du budget ordinaire aux frais de construction d'immeubles..... 15.500.000	15.500.000	14.830.000	670.000	"	
11	Dépenses diverses (contentieux, assurances, etc.)..... 200.000	200.000	"	200.000	"	
12	Dépenses imprévues..... 428.000	428.000	588.000	"	160.000	
	TOTAUX du Titre I..... 33.805.000	33.805.000	23.580.000	10.415.000	190.000	
	TITRE II. — Dépenses sur ressources exceptionnelles ou spéciales					
1	Acquisition et frais de construction d'immeubles..... "	"	"	"	"	
	TOTAUX du Titre II..... "	"	"	"	"	
	TITRE III. — Dépenses sur exercices clos					
1	Reste à payer..... "	"	"	"	"	
	TOTAUX du Titre III..... "	"	"	"	"	
	RECAPITULATION DES DEPENSES					
	TITRE I. — Dépenses ordinaires..... 33.805.000	33.805.000	23.580.000	10.415.000	190.000	
	TITRE II. — Dépenses sur ressources exceptionnelles ou spéciales..... "	"	"	"	"	
	TITRE III. — Dépenses sur exercices clos..... "	"	"	"	"	
	TOTAUX du Budget des Dépenses..... 33.805.000	33.805.000	23.580.000	10.415.000	190.000	
	En plus au budget 1956-57.....			10.225.000		

(1) La participation aux dépenses de personnel de l'Office sera mandatée en fin d'exercice et la dépense correspondante sera contrebalancée par une recette d'égale somme, l'article 4 du budget des recettes.

Loi n° 57-52 du 24 octobre 1957 (29 rabia I 1377), modifiant le décret du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375), portant création d'une Haute Cour de Justice.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375), portant création d'une Haute Cour de Justice, et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 3 du décret susvisé du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375) est modifié comme suit :

Article 3 (nouveau). — La Haute Cour de Justice comprend :

— Un Président et un Commissaire du Gouvernement désignés par décret et choisis parmi les magistrats ou les avocats.

— Quatre jurés au moins.

— Une Commission d'instruction composée de trois membres au moins.

Les membres de la Haute Cour susvisés, le Président et le Commissaire du Gouvernement exceptés, sont choisis sur une liste proposée par l'Assemblée Nationale Constituante et désignés par décret.

La Haute Cour de Justice ne peut valablement délibérer que si elle est composée de cinq membres au moins dont le Président.

Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

ART. 2. — Les articles 4 et 6 du décret susvisé du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375) sont abrogés.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 24 octobre 1957 (29 rabia I 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

LOI N° 57-41 DU 27 SEPTEMBRE 1957 (2 RABIA I 1377)

Rectificatif au *Journal Officiel de la République Tunisienne* n° 19 du 27 septembre 1957.

Page 183. — Préambule : Visa des différents textes législatifs intervenus antérieurement en la matière.

Au lieu de :

« Vu le décret du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344), relatif à la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements; »

Lire :

« Vu le décret du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344), relatif à la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; »

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

SOUS-LIEUTENANT

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale du 30 septembre 1957 (5 rabia I 1377) :

Est promu au grade de Sous-Lieutenant, à compter du 1^{er} octobre 1957, l'Elève-Officier Taoufik ben Amor ben Hadj Ali Djemai.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 57-80 du 24 octobre 1957 (29 rabia I 1377) :

M. Ali ben Sadok ben Mohamed Chérif, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tunis est nommé Commissaire du Gouvernement près la Haute Cour de Justice.

M. Mohamed ben Romdane, membre de la Commission d'instruction de la Haute Cour de Justice, est nommé membre du jury.

MM. Mohamed Errai, Belhassine Jerad et Ali Zlaoui cessent de remplir les fonctions de membres du jury de la Haute Cour de Justice.

PERSONNEL

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 9 octobre 1957 (14 rabia I 1377), modifiant l'arrêté du 25 février 1957 (25 redjeb 1376), relatif au statut particulier du personnel du Secrétariat d'Etat à la Justice.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 25 février 1957 (25 redjeb 1376), portant statut particulier du personnel du Secrétariat d'Etat à la Justice,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 de l'arrêté susvisé du 25 février 1957 (25 redjeb 1376) est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 2 (nouveau). — Par dérogation aux dispositions du précédent article et dans la limite du quart de l'effectif du personnel magistrat prévu à la loi des cadres, peuvent être nommés par décret pour occuper les différents postes vacants :

1° Les magistrats et avocats étrangers recrutés par voie de contrat individuel ».

(Le reste de l'article sans changement).

Tunis, le 9 octobre 1957.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice,

AHMED MESTIRI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret du 21 octobre 1957 (26 rabia I 1377) :

A obtenu la nationalité tunisienne :

M. Hédi ben Salah ben Hassan Bouderbala, né à Tunis, le 23 janvier 1893.

NATIONALITE TUNISIENNE

Rectificatif au *Journal Officiel de la République Tunisienne* n° 22 du 8 octobre 1957.

Page 224, ligne 37 :

Au lieu de :

Jean René, dit Allala ben Abderrahmane Mokadem, né le 4 novembre 1929, à Smindja.

Lire :

Jean René, dit Allala ben Abderrahmane Mokadem, né le 29 octobre 1929, à Smindja.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 17 septembre 1957 (21 safar 1377), renouvelant le permis de recherche n° 7.828.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372), sur les mines et notamment les articles 33 et 35;

Vu l'arrêté N° 522 du 29 juin 1954, instituant un permis de recherche de mines N° 7.828, du 3^e groupe, en faveur de M. Lescure Jean, à Nebeur, valable jusqu'au 28 juin 1957;

Vu la demande de renouvellement enregistrée le 28 avril 1957, sous le N° 31.050;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière et que les travaux de recherche ont été régulièrement poursuivis,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est renouvelé pour une période de trois années, prenant fin le 28 juin 1960 inclus, le permis de recherche portant sur le présent permis de recherche devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

ART. 2. — Toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherche devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 17 septembre 1957

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères :

Secrétaire d'Etat à la Présidence, p.i.,

SADOK MOKADDEM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 17 septembre 1957 (21 safar 1377), renouvelant le permis de recherche n° 7.829.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372), sur les mines et notamment les articles 33 et 35;

Vu l'arrêté N° 523 du 29 juin 1954, instituant un permis de recherche de mines N° 7.829, du 3^e groupe, en faveur de M. Lescure Jean, à Nebeur, valable jusqu'au 28 juin 1957;

Vu la demande de renouvellement enregistrée le 28 avril 1957, sous le N° 31.050;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière et que les travaux de recherche ont été régulièrement poursuivis,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est renouvelé pour une période de trois années, prenant fin le 28 juin 1960 inclus, le permis de recherche de mines n° 7.829 du 3^e groupe, institué par l'arrêté n° 523 du 29 juin 1954.

ART. 2. — Toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherche devra

obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 17 septembre 1957

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères :

Secrétaire d'Etat à la Présidence, p.i.,

SADOK MOKADDEM.

RECRUTEMENT DES INGENIEURS PRINCIPAUX

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 18 octobre 1957 (23 rabia I 1377), relatif aux règles exceptionnelles et temporaires de recrutement des Ingénieurs principaux des Travaux Publics.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu l'arrêté du 17 janvier 1956 (3 djumada II 1375) et les arrêtés subséquents qui l'ont modifié ou complété relatifs aux règles exceptionnelles et temporaires du recrutement des Ingénieurs principaux des Travaux Publics,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1957, les effets de l'arrêté susvisé du 17 janvier 1956 (3 djumada II 1375), relatif aux règles exceptionnelles et temporaires du recrutement des Ingénieurs principaux des Travaux Publics.

Tunis, le 18 octobre 1957.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES

Annexe à l'arrêté du Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales du 1^{er} octobre 1957 (6 rabia I 1377), portant règlement du concours pour l'emploi de Contrôleur du travail agricole. (J. O. R. T. n° 23 du 11 octobre 1957).

PROGRAMME

I. — LE MILIEU RURAL

II. — LEGISLATION ET REGLEMENTATION APPLIQUEES PAR LES INSPECTEURS DU TRAVAIL AGRICOLE

Conditions du travail, hygiène et sécurité

Décret du 17 octobre 1946 (J.O.T. du 22 octobre 1946) relatif à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés ou assimilés;

Décret du 24 mars 1949 (J.O.T. du 29 mars 1949) relatif à l'Inspection du Travail Agricole;

Décret du 13 avril 1874, portant règlement agricole;

Décret du 5 novembre 1949 (J.O.T. du 8 novembre 1949) relatif aux conventions collectives du travail;

Décret du 3 août 1950 (J.O.T. du 8 août 1950) relatif au certificat de travail, à la garantie des droits du personnel salarié en cas de cession ou de transformation juridique des entreprises ;

Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954) relatif à l'emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture ;

Décret du 21 juin 1956 (J.O.T. du 26 juin 1956) instituant une Inspection Divisionnaire du Travail Agricole au Ministère des Affaires Sociales.

Repos hebdomadaire et congés payés

Décret du 9 mars 1944 (J.O.T. du 14 mars 1944) instituant les congés payés dans l'agriculture — Décret du 26 octobre 1944 étendant les dispositions de la législation du travail aux ouvriers et employés de certains établissements agricoles (Décret du 20 avril 1921).

Décret du 24 février 1949 (J.O.T. du 4 mars 1949) — Décret du 30 juin 1955 (J.O.T. du 8 juillet 1955) relatif à la compétence des juridictions tunisiennes de droit commun en matière de conflits de travail dans l'agriculture.

Durée du travail

Décret du 26 octobre 1944 (J.O.T. du 3 novembre 1944) étendant les dispositions de la législation du travail aux ouvriers et employés de certains établissements agricoles (décret des 15 juin 1910 — 11 décembre 1936 et 4 février 1937) — Décret du 25 février 1954 (J.O.T. du 26 février 1954) Arrêté du 25 août 1956 (J.O.T. du 4 septembre 1956) portant fixation de la durée légale du travail pendant les vendanges et la vinification dans certaines circonscriptions agricoles.

Réglementation du paiement et du taux des salaires

Décret du 29 avril 1937 (J.O.T. du 30 avril 1937) sur la fixation des salaires et le règlement des conflits du travail dans l'agriculture, complété par celui du 29 juillet 1937 (J.O.T. du 6 août 1937) — Décret du 7 février 1940, modifié par les décrets des 15 mai 1941 et 28 mai 1942, réglementant le paiement des salaires — Décret du 23 février 1950 (J.O.T. du 24 février 1950) relatif à la rémunération des travailleurs agricoles — Décret du 16 octobre 1945, fixant les conditions de rémunération du personnel des salines de la région de Tunis — Décret du 25 février 1954 (J.O.T. du 26 février 1954), réglementant le paiement des salaires dans l'agriculture.

Arrêté du 30 avril 1956 (J.O.T. du 1^{er} mai 1956) relatif à la rémunération des travailleurs agricoles.

Allocations familiales

Décret du 22 novembre 1945 (J.O.T. du 27 novembre 1945).

Décret du 21 juin 1956.

Accidents du travail

Décret du 31 janvier 1924 (J.O.T. du 20 février 1924) sur les accidents du travail — 25 mars 1930 (J.O.T. du 2 avril 1930) rendant applicable en Tunisie la Convention de Genève concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Immigration des travailleurs étrangers

20 février 1930 (J.O.T. du 26 mars 1930) réglementant l'immigration des travailleurs en Tunisie. Arrêtés des 10 janvier 1931, 22 juillet 1932. Décret du 2 juillet 1953 (J.O.T. du 7 juillet 1953).

Organismes collégiaux

Décret du 16 novembre 1932 (J.O.T. du 19 novembre 1932) portant création de syndicats professionnels en Tunisie.

III. — DROIT CIVIL ET RURAL

A. — Droit civil

1° Domaine d'application de la loi : principe de la non rétroactivité des lois. Application de la loi aux étrangers.

2° Droits réels et droits de créance.

3° Classification des biens.

4° La propriété et ses démembrements. La possession, éléments et principaux effets, transfert de la propriété.

5° Obligations : définition, espèces, source et effets, astreinte, dommages et intérêts, modes de preuves.

6° Principaux contrats usuels : vente, louage et prêts.

7° Les délits.

B. — Droit rural

1° Législation générale des baux à ferme et à métayage. Baux à cheptel. Reprise du cheptel en fin de bail; propriété melk; habous, terres collectives, terres sialines, mogharsa, mousakat, mouzarâa, khemassa.

2° Police rurale : des agents chargés de la police rurale, de la sécurité, de la salubrité publique (police sanitaire proprement dite et police sanitaire des animaux), police concernant les récoltes.

IV. — DROIT ADMINISTRATIF ET DROIT PENAL

A. — Droit administratif

— L'organisation administrative :

— administration centrale, acte de gouvernement, pouvoir réglementaire ;

— administration locale, décentralisation et fédéralisme, collectivité locale, régime administratif ;

— administrations spécialisées : établissements publics, groupements professionnels ;

— les agents de l'Etat et des collectivités, le statut de la fonction publique ;

— la responsabilité de l'Etat, distinction et cumul des responsabilités de l'Etat et de ses agents.

B. — Droit pénal

Procédure criminelle

De l'infraction, distinction des crimes, délits et contraventions.

La responsabilité pénale, les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes.

Les peines, l'échelle des peines, cause d'exemption et d'extinction des peines, (sursis, libération conditionnelle, grâce, amnistie, réhabilitation, prescription de la peine).

Le casier judiciaire.

Action publique, action civile : leur exercice, le rôle du Ministère Public.

V. — HYGIENE PROFESSIONNELLE

1° les poussières :

Diverses catégories de poussières se produisent au cours du travail. Modes de pénétration de ces poussières. Modes d'action sur l'organisme, notamment sur l'appareil respiratoire. Action particulière des poussières de silice. Moyens de protection contre les poussières. Moyens individuels, masques, lunettes, vêtements de travail, etc... Moyens généraux. Humidifications, travail en appareil clos, aspiration localisée, collection des poussières. Application de ces procédés aux principales industries dégageant des poussières. Notions technologiques sur ces industries.

2° Les matières infectueuses et putrescibles :

La désinfection, procédés physiques (étuves, etc.), procédés chimiques.

Notions au sujet de l'action des microbes sur l'organisme et de la défense de l'organisme.

Maladies transmissibles et infections diverses qui peuvent atteindre les ouvriers aux cours du travail, notamment : tuberculose, syphilis, infection carboneuse, tétanos, spirochétose, ictérohémmorragiques, ankylostomose.

3° Fatigues :

Fatigues, surmenage. Dispositif diminuant l'effort humain.

4° Notions sommaires sur les accidents.

Contusions, plaies, luxations, fractures, brûlures, électrocutions. Hémorragies. Asphyxie. Empoisonnements.

Premiers soins à donner. Boîtes de secours

VI. — EPREUVE DE TRADUCTION

L'épreuve consiste dans la traduction en français ou en arabe d'un texte administratif ou littéraire (version ou thème).

PARTIE NON OFFICIELLE**Avis et Communications****SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR****AVIS**

(Application des dispositions de l'article 20 du décret du 15 décembre 1919 (22 rabia I 1338), relative à la contribution foncière sur les terrains non bâtis).

Le Président de la Commune d'El Ariana, a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations de recensement supplémentaires des terrains non bâtis ayant été omis au cours des recensements précédents et imposables à compter du 1^{er} janvier 1957 commenceront dans cette Commune dix jours après la publication du présent avis au « *Journal Officiel de la République Tunisienne* ».

**SECRETARIAT D'ETAT
AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE****SERVICE DE L'ELECTRICITE****Avertissement d'enquête**

(Exécution du décret du 30 mai 1922)
3 chaoual 1340

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie va faire procéder à la pose de supports en vue de la construction de la ligne 22 KV Zermadine-El Djem.

Le tracé de cette ligne indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports, restera pendant trois jours, à partir de la publication du présent avertissement au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, déposé au Gouvernorat de Sousse, où les intéressés pourront en prendre connaissance et déposer leurs observations ou réclamations.

**ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES**

(Décret du 27 mars 1919)

modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec N° 17.823

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 14 août 1957, Messieurs Hedi, Boubaker, Mokhtar et Taoufik Reguig demeurant à Nabeul agissant pour leur compte sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Bou-Ficha, Gouvernorat de Sousse, un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Sousse pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat.

Aec N° 17.909

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 2 octobre 1957, la Société des Pétroles BP, demeurant à Tunis, 28, avenue Paul Doumer, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Sousse, sur la route G. P. 1, un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en un dépôt mixte d'hydrocarbures, comprenant 4 réservoirs souterrains de :

20.000 litres d'essence super.

20.000 litres d'essence.

20.000 litres de pétrole.

20.000 litres de gas-oil.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Sousse ou le Président de la Municipalité de Sousse, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****TROISIEME INSERTION****AVIS N° 16**

Louanges à Dieu.

Monsieur Taïeb ben M'hamed Driss le Soussien avise qu'il est propriétaire de la totalité de la parcelle de terrain sise dans la partie sud de la circonscription de Sousse, au lieu dit « Oued Naouar », d'une superficie de quatre cent trente deux mètre quatre vingt dix huit centimètres carrés, limitée :

au sud : par les héritiers de Hamida Triki et consorts;
à l'est : une route;

au nord : par un passage sur une partie et sur le reste par un sentier communal;

et à l'ouest : par la route de Djemmal.

Le titre de propriété de cette parcelle s'étant égaré, le dit Taïeb ben M'hamed Driss désire faire établir un autre titre établissant son droit de propriété sur la dite parcelle. Cela étant, quiconque se prévaudrait d'un quelconque droit relativement à la dite parcelle, qu'il en excipe auprès de Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Sousse, dans un délai de 70 jours à compter de la date de publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Passé ce délai, toute réclamation cesse d'être recevable.

Fait avec l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal, que Dieu le garde, le 11 rabia el aouel et le 5 octobre 1377-1957.

N° 918.

**SIDI-BOU-AOUANE
SOCIETE ANONYME
D'EXPLOITATIONS MINIERES**

Capital : 303.000.000 de francs

Siège social à Tunis

40, rue Marceschau

R. C. Tunis 3.364

Messieurs les actionnaires de SIDI-BOU-AOUANE SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATIONS MINIERES sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le lundi 18 novembre 1957, à onze heures, au siège social, 40, rue Marceschau, à Tunis, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles et notamment sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 1956;

2° Approbation du bilan et notamment de la réserve intitulée « Fonds

d'investissement ». Approbation des comptes et quitus au Conseil d'Administration;

3° Répartition des bénéfices;

4° Renouvellement du mandat d'un Administrateur;

5° Opérations visées par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867;

Les propriétaires d'actions nominatives seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les propriétaires de titres au porteur devront déposer leurs titres ou les récépissés de dépôts en banque au moins cinq jours à l'avance :

à Tunis, au siège social, 40, rue Marceschau;

à Paris, chez la Société Franco-Marocaine, 35, rue Saint-Dominique,

où des pouvoirs sont tenus à la disposition des actionnaires.

Les actionnaires ayant droit au vote double devront, pour être admis à exercer ce droit, faire connaître leur intention de s'en prévaloir par lettre recommandée qui devrait parvenir au siège social au moins 5 jours à l'avance.

Le Conseil d'Administration.

Il est rappelé aux porteurs d'actions anciennes de 500 francs, que le délai de regroupement expire le 26 décembre 1957.

N° 948.

**SOCIETE
DES PALMERAIRES NOUVELLES
DE TOZEUR**

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires de la Société des Palmeraies Nouvelles de Tozeur, société anonyme au capital de 44 millions de francs en liquidation, dont le siège est à Tunis, 40 bis, rue Thiers, sont convoqués au dit siège pour le samedi 30 novembre 1957, à 10 heures, à l'effet de délibérer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, avec l'ordre du jour suivant :

1. — Approbation de la réunion tardive de l'assemblée;

2. — Rapport du Conseil de liquidation sur les comptes de l'exercice 1956-1957;

3. — Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice;

4. — Examen et approbation, s'il y a lieu, desdits comptes, et affectation des résultats;

5. — Renouvellement partiel du Conseil de liquidation;

6. — Autorisation à donner aux liquidateurs, conformément à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.

Le Conseil de liquidation.

N° 949.

CESSION DE PARTS SOCIALES

D'un acte s. s. p. en date à Sousse, du 27 septembre 1957, enregistré le 16 octobre 1957, vol. 321, n° 240, déposé en double exemplaire au greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, il appert que M. Seror Elie et Madame Samama Sara-Irène, demeurant à Sousse, ont cédé à : 1° M. Mohamed El Habib ben Amor Belkhiria et à la dame Zahia bent El Hadj Salem Taïeb Belkhiria, propriétaires, demeurant à Sousse, les 100 parts leur appartenant dans la société à responsabilité limitée « EXCELSIOR GARAGE », dont le siège est à Sousse, rue Tissot. La gestion de la société sera assurée à l'avenir par M. Mohamed El Habib Belkhiria.

Pour extrait.

N° 950.

Le Gouverneur de Tozeur, porte à la connaissance du Public qu'une adjudication aux enchères publiques pour la perception des produits de marchés des Centres non érigés en Communes (El-Hamma, Degache, Ouled-Majed et Kris de la région de Tozeur; Souk-el-Had de la région de Kébili). Abattage, Peaux, Leffa, Criées et Stationnement général, pour la période du 15 novembre 1957 au 31 mars 1958.

Les intéressés peuvent consulter les cahiers des charges mis à leur disposition au Gouvernorat de Tozeur, Délégation de Degache et Délégation de Kébili.

L'adjudication aura lieu le 10 à Degache et le 12 à Kébili 1957.

Tozeur, le 17 octobre 1957.

Le Gouverneur :

MUSTAPHA KHABTHANI.

N° 951.

PREMIER AVIS

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 4 octobre 1957, enregistré à Tunis, A. C. 1, le 7 octobre 1957, vol. 689 bis,

case 570, il appert que Madame Marguerite BORG, épouse CARUANA, demeurant à Franceville, rue Falguière, n° 14, a vendu à Monsieur MOHAMED ALI BEN MOHAMED BEN AMOR CHABANE, demeurant à Tunis, 40, rue Sidi Abdelhac, son fonds de blanchisserie, repassage, aux clauses et conditions figurant audit acte. Ledit fonds sis à Tunis, 24, rue de Marseille.

Oppositions reçues dans les 20 jours du second avis chez l'acquéreur, 40, rue Sidi Abdelhac.

N° 952.

D'un P.V. en date à Soliman du 10 octobre 1957, enregistré à Tunis A.C.I. le 15 octobre 1957, vol. 689, série I, case 727, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis le 21 octobre 1957, il résulte que la société dite : « TRANSPORTS FIORENTINO ET Cie » S.A.R.L. au capital de 1.005.000 frs, dont le siège est à Soliman, dissoute suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 24 juillet 1957, a été définitivement liquidée et que quitus a été consenti à son liquidateur.

Pour extrait.

N° 953.

ADDITIF

à l'avis n° 924 publié au J. O. R. T.
du 18 octobre 1957, n° 25

La raison et la signature sociales de la société en nom collectif constituée entre M. Gaston Nessim COHEN et M. Raoul ATTOUN sont « COHEN ET ATTOUN ».

Pour extrait :

COHEN ET ATTOUN.

N° 954.

Pr la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme : l'Administrateur de l'I.O.R.T.